คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๗๓/๒๕๖๘

นาย ว โจทก์ที่ ๑
นาย ป โจทก์ที่ ๒
บริษัท อ จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ และ ๕๖
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗, ๑๑, ๑๓, ๑๔ และ ๒๓

เรื่อง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ ต้องใช้สิทธิเรียกร้องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ช ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจากนายจ้าง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินโบนัสประจำปี เงินสะสมและเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้ยกคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ เฉพาะในส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของโจทก์ทั้งสอง และย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยและฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของจำเลย และดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสองและวรรคสาม

ศาลแรงงานภาค ๒ ไต่สวนและรับฟังข้อเท็จจริง จำเลยนำสืบว่าข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ช ซึ่งจดทะเบียนแล้ว แสดงวันที่บรรจุเป็นพนักงานของจำเลย โจทก์ทั้งสองถูกเลิกจ้าง กองทุนฯ ได้จ่ายเงินสะสมและผลประโยชน์ ในส่วนของลูกจ้างแล้ว โจทก์ทั้งสองจึงไม่อาจฟ้องเรียกเงินสะสมและผลประโยชน์ในส่วนของลูกจ้างได้อีก ในส่วนของการฟ้องร้องเรียกเงินสมทบและประโยชน์ของนายจ้างนั้น ปรากฏตามข้อบังคับกองทุนฯ จะไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบกรณีสมาชิกถูกนายจ้างเลิกจ้างในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง (ข) ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม (ค) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในเรื่องที่ร้ายแรง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง แต่การกระทำของโจทก์ทั้งสองเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต การกระทำของโจทก์ทั้งสองจึงไม่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งตาม (ก) ถึง (ค) ดังนั้น โจทก์ทั้งสองย่อมมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ ถือเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากจำเลย ซึ่งตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗ กำหนดว่า การเรียกเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบียนแล้ว ต้องฟ้องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบียนแล้วเป็นจำเลยให้จ่ายเงินสะสม เงินสมทบและตอกผลให้ ไม่ว่ามีการจ่ายเงิน

และดอกผลคืนให้แก่นายจ้างไปแล้วหรือไม่ ดังนั้น จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินพร้อมดอกผลให้แก่โจทก์ทั้งสอง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะไม่ได้ให้การต่อสู้ แต่ศาลแรงงานภาค ๒ มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ดังนั้น โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบให้แก่โจทก์ทั้งสองได้

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาใหม่แล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองว่า จำเลยต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบให้แก่โจทก์ทั้งสองหรือไม่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ช จ่ายเงินไว้ให้แก่จำเลยแล้ว เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบของนายจ้างดังกล่าวจึงเป็นเงินที่จำเลยต้องเก็บรักษาไว้แทนผู้จัดการกองทุนฯ เพื่อจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งสองเมื่อโจทก์ทั้งสองมิได้กระทำผิดเงื่อนไขกองทุนฯ จึงมีสิทธิได้รับเงินสมทบดังกล่าว และยังมีสภาพเป็นเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจากกองทุนฯ มิได้กลับมาเป็นของจำเลยแต่อย่างใด จึงมิใช่เงินที่จำเลยจ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ และถือเป็นรายจ่ายไปแล้ว และได้เงินกลับคืนมาจากกองทุนฯ ด้วยประการใด ๆ ที่ถือจะเป็นรายได้จำเลยในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้กลับคืน เห็นว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ช ซึ่งจดทะเบียนแล้วถือเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากจำเลย ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๑ ยังกำหนดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีคณะกรรมการกองทุน มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุนและให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนและเป็นผู้แทนกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ กำหนดให้การจัดการกองทุนจะต้องดำเนินการโดยบุคคลซึ่งมิใช่นายจ้าง และให้ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่ในการจัดการกองทุน และมาตรา ๒๓ กำหนดให้ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่จ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน หากมีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนเช่นนี้ จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจึงไม่มีอำนาจหรือหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อโจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ โจทก์ทั้งสองจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ช ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจากจำเลย ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน
